

[별표 16] <개정 1986.5.1, 1986.12.11, 1987.11.23, 1988.9.6, 1989.12.14, 1990.10.29., 1991.9.4>

운전면허행정처분기준(제53조제1항)

1. 일반기준

가. 용어의 정의

(1) "벌점"이라 함은 행정처분의 기초자료로 활용하기 위하여 법규위반 또는 사고야기에 대하여 그 위반의 경중, 피해의 정도등에 따라 배점되는 점수를 말한다.

(2) "누산점수"라 함은 위반·사고시의 벌점을 누적하여 합산한 점수에서 상계치(무위반·무사고기간 경과시에 부여되는 점수등)를 뺀 점수를 말한다. 다만, 제3호 가목의 (2) 8란에 의한 벌점은 누산점수에 이를 산입하지 아니한다.

[누산벌점=매 위반·사고시 벌점의 누적합산치-상계치]

(3) "처분벌점"이라 함은 구체적인 법규위반·사고야기에 대하여 앞으로 정지처분기준을 적용하는데 필요한 벌점으로서, 누산점수에서 이미 정지처분이 집행된 벌점의 합계치를 뺀 점수를 말한다.

[처분벌점=누산벌점-이미 처분이 집행된 벌점의 합계치=매 위반·사고시벌점의 누적합산치-상계치-이미 처분이 집행된 벌점의 합계치]

나. 벌점의 종합관리

(1) 누산점수의 관리

법규위반 또는 교통사고로 인한 벌점은 행정처분기준을 적용하고자 하는 당해위반 또는 사고가 있었던 날을 기준으로 하여 과거 3년간의 모든 벌점을 누산하여 관리한다.

(2) 무위반·무사고기간 경과로 인한 벌점소멸

(가) 처분벌점이 30점미만인 경우에, 최종의 위반일 또는 사고일로부터 위반 및 사고없이 1년이 경과한 때에는 그 처분벌점은 소멸한다.

(나) 삭제<1988.9.6.>

(3) 도주차량신고로 인한 벌점상계

교통사고를 야기하고 도주한 차량을 검거하거나 신고하여 검거하게 한 운전자에 대하여는 30점의 특혜점수를 부여하여 기간에 관계없이 그 운전자가 취소처분을 받게 될 경우, 누산점수에서 이를 공제한다.

(4) 개별 기준적용에 있어서의 벌점합산(법규위반으로 교통사고를 야기한 경우) 법규위반으로 교통사고를 야기한 경우에는 3. 정지처분 개별기준중 다음의 각 벌점을 모두 합산한다.

①가. 법규위반시의 벌점(가장 중한 것 하나만 적용한다)

②나. 사고야기시의(1) 사고결과에 따른 벌점

③나. 사고야기시의(2) 조치등 불이행에 따른 벌점
다. 벌점등 초과로 인한 운전면허의 취소·정지

- (1) 벌점·누산점수 초과로 인한 면허취소 1회의 위반·사고로 인한 벌점 또는 연간 누산점수가 다음표의 벌점 또는 누산점수에 도달한 때에는 그 운전면허를 취소한다.

기 간	벌점 또는 누산점수
1년간	121점이상
2년간	201점이상
3년간	271점이상

- (2) 벌점·처분벌점 초과로 인한 면허정지

운전면허정지처분은 1회의 위반·사고로 인한 벌점 또는 처분벌점이 30점이상이 된 때부터 결정하여 집행하되, 원칙적으로 1점을 1일로 계산하여 집행한다.

라. 정지처분집행일수의 가감

- (1) 교정교육평가결과에 따른 정지처분집행일수의 감경

면허정지처분을 받은 자가 교정교육을 이수한 경우에는 그 교육성적의 평가결과에 따라 다음표와 같이 정지처분기간을 감경한다.

교정교육 시험성적	감경일수
80점이상	20일 감경
60점이상 80점미만	15일 감경
60점미만	10일 감경

- (2) 모범운전자에 대한 처분집행일수 감경

모범운전자(영 제70조의 규정에 의하여 무사고운전자 또는 유공운전자의 표시장을 받은 사람으로서 교통안전봉사활동에 종사하는 사람을 말한다)에 대하여는 면허정지처분의 집행기간을 2분의 1로 감경한다. 다만, 처분벌점에 교통사고 야기로 인한 벌점이 포함된 경우에는 감경하지 아니한다.

- (3) 처분받은 회수에 따른 정지처분집행일수의 가중(상습위반 및 사고자에 대한 가중) 정지처분기준을 적용하고자 하는 당해위반 또는 사고가 있었던 날을 기준으로 과거 1년이내의 기간중에 면허정지처분을 받은 사실이 있는 자에 대하여는 면허정지처분(이미 받은 면허정지처분의 집행개시일이 과거 1년이내의 기간중에 포함된 경우만을 말한다)을 받은 회수에 따라 다음 표와 같이 정지처분집행일수를 가산한다.

과거1년이내에 면허정지 처분 을 받은 회수	정지처분집행일수의 가산
없음	없음(당해처분벌점에 따라 1점을 1일로 계산)
1회	10일가산(당해처분벌점 일수+10일)
2회	20일가산(당해처분벌점 일수+20일)

3회이상	30일 가산(당해처분별점 일수+30일)
------	-----------------------

(4)면허증반납지연으로 인한 정지처분집행일수의 연장

정지처분대상자가 기일내에 면허증을 반납하지 아니하여 면허정지처분의 집행이 지연되는 경우에는 본래의 정지처분기간에 면허증반납지연일수의 2분의 1을 가산하여 집행한다.

(5) 정지처분집행일수의 계산에 있어서 단수의 불산입등

정지처분집행일수의 계산에 있어서 단수는 이를 산입하지 아니하며, 본래의 정지처분기간과 가산일수의 합계는 1년을 초과할 수 없다.

마. 행정처분의 철회

교통사고(법규위반을 포함한다)가 법원의 판결로 무죄확정(검사의 무혐의 불기소처분을 포함한다)된 경우에는 즉시 그 운전면허행정처분을 철회한다. 이 경우, 당해사고 또는 위반으로 인한 벌점은 소멸한다.

바. 정지처분개별기준의 세부기준 위임

3. 정지처분개별기준중 가. 법규위반시의 벌점에 관한 세부기준은 지방경찰청장이 따로 정한다.

사. 처분기준의 감경

취소처분 개별기준 및 정지처분 개별기준을 적용하는 것이 현저하게 불합리하다고 인정되는 경우에는 그 처분기준을 감경할 수 있다. 이 경우 위반행위에 대한 처분기준이 면허의 취소에 해당하는 경우에는 120일간의 면허정지처분으로 하고, 그 밖의 경우에는 그 처분기준의 2분의 1로 감경한다.

2. 취소처분 개별기준

일련번호	위 반 사 항	적용법조 (도로교통법)	별 점	내 용
1	교통사고 야기 도주	제50조	취 소	○교통사고로 사람을 죽게하거나 다치게하고, 구호조치 및 신고의무를 하지 아니한 때
2	술에 취한 상태에서의 운전	제41조	취 소	○술에 취한 상태의 기준(혈중알콜농도 0.05퍼센트 이상)을 넘어서 운전을 하다가 교통사고로 사람을 죽게하거나 다치게 한 때 ○술에 만취된 상태(혈중알콜농도 0.1퍼센트 이상)에서 운전한 때
3	다른 사람에게 운전면허증대여(도난, 분실 제외)	제78조	취 소	○면허증소지자가 다른 사람에게 면허증을 대여하여 운전하게 한 때 ○면허취득자가 다른사람의 면허증을 대여받거나 그밖에 부

				정한 방법으로 입수한 면허증으로 운전한 때
4	결격사유에 해당	제78조	취 소	○정신병자, 정신미약자, 간질병자 ○앞을 보지 못하는 사람, 듣지 못하는 사람 ○대통령령이 정하는 신체장애자 · 양팔의 팔꿈치관절이상을 잃은 사람 · 양팔을 전혀 쓸 수 없는 사람 · 다리, 머리, 척추, 그밖의 신체장애로 인하여 앉아 있을 수 없는 사람 ○마약, 대마, 향정신성의약품 또는 알콜중독자
5	적성검사 미필 또는 불합격(수시적성검사 포함)	제78조	취 소	○운전면허 종류에 따라 실시하는 정기 적성검사(수시적성검사)를 미필하였거나 불합격한 때
6	운전면허 행정처분기간중 운전행위	제78조	취 소	○운전면허 행정처분기간중에 운전한 때
7	허위부정수단으로 면허취득한 경우	제78조	취 소	○허위 또는 부정한 수단으로 운전면허를 받거나 운전면허 효력의 정지기간중에 면허증 또는 운전면허증에 갈음하는 증명서를 교부받은 사실이 드러난 때
8	행정처분기간중인 자동차운전(무적차량운전 포함)	제78조	취 소	○운행정지처분중에 있는 자동차를 운전(무적차량운전 포함)한 때(고의과실 불문)
9	자동차를 이용하여 범죄행위를 한 때	제78조	취 소	○국가보안법을 위반한 범죄에 이용된 때 ○형법을 위반하여 다음 범죄에 이용한 때 · 살인 및 시체유기에 이용된 때 · 강도, 강간, 방화에 이용된 때 · 유괴·불법 감금에 이용된 때
9-2	다른 사람의 자동차등을 훔치거나 빼앗은 때	제78조	취 소	○운전면허를 가진 사람이 자동차등을 절취한 때
9-3	다른 사람을 위하여	제78조	취 소	○운전면허를 가진 사람이 다른

	운전면허시험에 응시한 때			사람을 부정하게 합격시키기 위하여 운전면허시험에 응시한 때
10	도로교통법외에 다른 법령규정에 의하여 취소사유에 해당하는 때	산림법 제94조	취 소	○시장·군수 또는 영림서장의 취소처분의 요청이 있는 때
		하천법 제25조의3	취 소	○하천관리청의 취소처분의 요청이 있는 때

3. 정지처분 개별기준

가. 법규위반시

(1) 통고처분 항목

일련번호	위 반 사 항	적용법조 (도로교통법)	별 점	내 용
1	신호 또는 지시에 따를 의무위반(정지선 위반 포함)	제5조	30이하	○신호기의 신호 또는 교통경찰관(보조자 포함)의 지시에 따르지 아니한 때 ○교차로의 직전이나 정지선이 있는 경우 정지선에 정지하지 아니한 때
2	통행금지 및 제한구역 통행위반	제6조 ①②③	10이하	○지방경찰청장이 지정하는 금지 및 제한 구역을 통행한 때 ○경찰관이 위험방지를 위하여 금지 또는 제한한 구역을 통행한 때 ○경찰서장이 도로관리청과 협의하여 통행 제한 대상, 구간을 정한 통행금지와 제한을 위반한 때
3	혼잡완화조치 위반	제7조	10이하	○경찰관이 차마등의 통행이 정체 또는 정체 우려가 있어 발한 필요한 조치명령에 불응한 때
4	통행구분위반(중앙선 침범)	제12조 ①②③ ④	30이하	○보도와 차도가 구분된 도로에서 차도로 통행하지 아니한 때 ○도로의 중앙우측을 통행하지 아니한 때(직진차량이 중앙선을 침범하는 경우) ○차가 안전지대에 들어간 때
5	차선위반(진로 변경금	제13조	20이하	○차선이 설치되어 있는 도로에

	지위반 포함)			서 차선에 따라 통행하지 아니한 때 ○도로중앙우측에 2이상의 차선이 설치되어 있는 경우 그 차선에 따른 통행 구분에 위반한 때 ○진로변경을 금지하도록 특별히 구획된 곳에서 진로를 변경한 때
6	통행우선순위 위반	제14조	10이하	○긴급자동차 아닌 자동차가 내무부령이 정하는 최고속도의 순서에 위반한 때 ○우선 순위가 빠른 다른 자동차에 진로를 양보하지 아니한 때
7	제한속도위반 가. 20km이하 나. 20km초과 다. 최저속도	제15조 ③	10이하 30이하 10이하	○제한속도 및 지방경찰청장이 지정하는 제한속도를 위반한 때
8	횡단등의 금지 위반	제16조	15이하	○차마의 정상적인 교통을 방해할 염려가 있는 경우에 회전, 후진, 횡단한 때 ○황색중앙선이 설치되어 있는 지점에서 회전 또는 횡단한 때
9	안전거리확보 불이행 (급제동 포함)	제17조	10이하	○동일방향 진행 앞차가 급정지하는 경우에 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하지 아니한 때 ○진로를 변경하고자 하는 경우에 그 변경하고자 하는 방향으로 오고 있는 모든 뒷차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보할 수 없는 때에 진로를 변경하는 행위 ○자동차를 급정지하거나 그 속도를 급속히 감속하는 행위 (위험방지등 부득이한 경우 제외)
10	진로양보의무 불이행	제18조	10이하	○긴급자동차 아닌 자동차가 통행 구분이 설치되지 아니한 도로에서, 통행우선 순위의

				차가 뒤따를 때 도로의 우측 가장자리로 피하여 진로를 양보하지 아니한 행위 ○통행의 우선순위가 같거나 뒤순위인 차가 뒤에서 따라오는 때에 그 차의 속도보다 느린 속도로 진행하려고 하면서도 도로의 우측 가장자리로 피하여 진로를 양보하지 아니하는 행위
11	앞지르기방법위반	제19조	30이하	○앞차의 좌측이 아닌 방향을 통행하여 앞지르기를 한 때 ○대면 교통 및 전방교통에도 주의하여 도로의 상황 및 속도에 따라 경음기사용등 안전한 속도와 방법으로 운행하지 아니한 때
12	앞지르기금지위반	제20조	30이하	○앞차와 다른 차가 나란히 진행할 때 앞지르는 행위 ○앞차가 다른 차를 앞지르고 있거나 앞지르고자 할 때 앞지르는 행위 ○교차로, 도로의 모퉁이 부근, 경사로 정상, 급경사의 내리막 및 지방경찰청장이 금지하는 장소에서 앞지르는 행위 ○법령규정과 경찰관의 지시에 의하여 정지 서행하는 차를 앞지르는 행위
13	교차로통행방법위반	제22조	10이하	○우회전시 미리 도로의 우측가장자리로 서행하지 아니한 때 ○좌회전시 미리 도로의 중앙선에 따라 교차로 중심 내측으로 서행하지 아니한 때 ○방향전환 신호를 한 앞차의 진로를 방해한 때 ○먼저 진입한 차의 진행을 방

				해한 때 ○진행방향 좌측도로의 차에게 진로를 양보하지 아니한 때 ○넓은 도로에서 진행하는 차의 진행을 방해한 때 (진행방향 우측도로의 제차보다 우선)
14	직행 및 우회전차의 진행방해	제23조	10이하	○좌로 방향전환시 직행 또는 우회전 제차의 진행을 방해한 때 ○미리 좌회전하고 있는 차가 있는 경우에 직행 또는 우회전하는 차가 그 차의 진로를 방해한 때
15	보행자보호의무불이행	제24조	30이하	○교통정리가 행하여지고 있는 교차로에서 신호기 또는 경찰관의 신호에 따라 통행하는 보행자의 통행을 방해한 때 ○교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로 또는 그 부근도로에서 도로를 횡단하는 보행자의 통행을 방해한 때
16	긴급자동차에 대한 피양 및 일시정지위반	제25조 ③④	10이하	○일시정지 교차로 또는 그 부근에서 긴급자동차가 접근한 경우 교차로를 피하여 도로의 우측으로 일시 정지하지 아니한 때 ○피하여 양보 교차로가 아닌 장소에서 긴급자동차가 접근한 경우 도로의 우측가장자리로 피하여 양보하지 아니한 때
17	서행 및 일시정지위반	제27조	10이하	○서행위반 ·교통정리가 행하여지고 있지 아니한 교차로에서 서행하지 아니한 때 ·도로가 구부러진 부근에서 서행하지 아니한 때 ·비탈길의 고개마루부근에서 서행하지 아니한 때

				·가파른 비탈길의 내리막길에서 서행하지 아니한 때 ·그 밖의 지방경찰청장이 지정하는 장소에서 서행하지 아니한 때 ○일시정지 위반 ·교통정리가 행하여지고 있지 아니한 교차로 및 교통이 빈번한 교차로에서 일시 정지하지 아니한 때 ·그 밖의 지방경찰청장이 지정하는 장소에서 일시 정지하지 아니한 때
18	정차 및 주차위반	제28조	10이하	다음 장소에서 정차 및 주차한 때 ○교차로 횡단보도, 건널목 ○교차로의 측단, 도로의 모퉁이로부터 5m이내 ○안전지대의 사발로부터 각각 10m이내 ○정류소 표시(주·표시금)로부터 10m이내 ○철길건널목의 가장자리로부터 10m이내 ○그 밖에 지방경찰청장이 지정하는 장소
19	주차위반	제29조	10이하	다음 장소에서 주차한 때 ○소방용 기계·기구가 설치된 장소로부터 5m이내 ○소방용 방화물통으로부터 5m이내 ○소화전, 소방용 방화물통의 흡수구나 흡수판을 투입하는 구멍으로부터 5m이내 ○화재경보기로부터 3m이내 ○터널안 및 다리위 ○도로공사장 양쪽 가장자리로부터 5m이내
20	정차·주차방법 및 시간	제30조	20이하	○차도의 우측 가장자리에 정차

	제한 위반			하지 아니한 때. 다만, 차도·보도의 구별이 없는 도로에서는 50cm의 거리를 두지 아니한 때 ○승합자동차가 정류장에서 손님이 타고내린 즉시 출발하지 않거나 뒤따르는 차의 정차를 방해한 때
21	정차·주차위반 조치 불이행	제31조	20이하	○불법주·정차 차량에 대하여 주차·정차방법의 변경 또는 이동 명령에 불응한 때 ○그 밖에 지방경찰청장이 지정하는 장소, 시간 및 방법에 위반한 때
22	차의 등화점등 또는 조작불이행	제32조	10이하	○대통령령으로 정하는 등화를 켜지 아니한 때<밤에 주행시 등화> ·승합, 승용...전조등,차폭등, 미등, 번호등, 실내조명등 ·원동기장치 자전거...전조등, 미등 ·견인되는 차...미등·차폭등, 번호등 ·밤에 주·정차시 등화...미등, 차폭등 (원동기는 미등) <밤에 준하는 경우 등화> ○안개, 그 밖에 어둠으로 전방 100m이내의 장애물을 확인할 수 없을 때 ○밤에 서로 마주보고 진행하는 경우 및 다른 차를 뒤따르는 경우 대통령령으로 정하는 등화조작을 하지 아니한 때 ·전조등의 빛의 방향을 줄임 ·전조등의 불빛을 아래로 ·보조전조등이 있을 때는 전조등 소등 ·전조등 일시 소등

				·교통이 빈번한 장소는 전조등을 계속 하향 ·자동차외의 차는 지방경찰청장 지정
23	차의 신호조작 불이행	제33조	10이하	○방향전환, 횡단·회전, 서행, 정지 또는 후진하거나, 동일방향진행중 진로변경 시는 손 또는 방향지시기나 등화로 그 행위종료시까지 신호하지 않을 때 ○신호시기 ·좌·우회전 및 진로변경시는 그 행위를 하고자 하는 지점 30m이전(고속도로는 100m이전)에서 ·정지, 후진, 서행등 신호를 후방차에 대하여 하거나 그 행위를 시키고자 할 때
24	경음기 불사용 및 사용제한 위반	제34조 ①②	10이하	○경음기를 울려야 할 장소에서 사용하지 아니한 때 ·좌우를 살필 수 없는 교차로, 도로의 모퉁이지점, 경사로 또는 굴곡이 심한 산중도로 ·그 밖의 지방경찰청장이 지정하는 장소 ○경음기를 울려야 할 장소외의 장소와 경음기의 사용이 제한된 구역내에서 사용한 때
25	운행상의 안전기준 초과승차 운행상의 안전기준 초과적재	제35조	60이하 20이하 10이하	○출퇴근시간 제외(시내버스한) 07:00~09:00 17:00~19:00 ○승합-51%부터 승용-41%부터 화물-4명부터 ○위 기준미만일 때 ○다음의 운행상의 안전기준을 넘을 때 ·길이 : 차장의 10분의1 길이를 더한 길이(이륜자동차는

				적재장치 길이에 30cm 더한 길이) ·너비 : 자동차의 후사경으로 후방을 확인할 수 있는 범위 ·높이 : 지상으로부터 3.5m(3륜은 2.5m, 이륜은 2m) ·화물자동차의 적재중량 11톤 이내
26	견인제한위반	제36조	10이하	○견인되는 차 1대 이상을 견인한 때 ○견인차의 앞부분으로부터 견인되는 차의 뒷부분까지 25m를 넘었을 때 ○고장차견인-쇠사슬등으로 고정하지 아니한 때(견인되는 차의 앞·뒤바퀴를 올려서 견인시) ○견인되는 차의 운전자가 그 차에 승차하지 아니한 때(견인되는 차의 앞·뒤바퀴를 올리지 아니한 때) ○견인되는 차와 견인차의 거리가 5m를 초과한 때 ○자동차의 견인시 위험방지를 위한 경찰관의 조치명령에 불응한 때
27	색칠 및 표지제한위반	제39조	10이하	○자동차등의 색칠·경음기·등화 및 표지 등의 장치를 명하거나 제한한 때 이를 불이행하는 경우
28	안전운전의무불이행 난폭운전	제44조	10이하 20이하	○자동차의 구조 및 성능과 도로의 상황에 따른 정확한 운전조작을 과실로 이행하지 못하여 타인에게 위해를 초래하는 운전을 한 때 ○고의로(인식있는 과실을 포함한다) 타인에게 위해를 초래하는 난폭운전행위 ·급진입(급차선변경)

				·지그재그 운전시 ·도로의 좌우로 핸들을 급조작 및 급제동하는 행위 ·지선도로에서 간선도로에 진입시 일단 정지하였으나 직행차량에 현저한 위해를 초래한 때
29	운전자준수사항	제48조	1 10이하 2 30이하 3 30이하 4 20이하 5 10이하 6 10이하 7 10이하 8 10이하 9 10이하	○고인물을 튀게하는 행위 ○어린이, 앞을 보지못하는 사람등 보호위반(일시 정지 및 서행위반) ○횡단보도 보행자 통행방해 ○안전지대부근에서 서행위반 ○화물적재등 안전조치위반 ○운행정지시 안전조치 불이행 ○승객의 승하차시 안전조치위반 ○이륜자동차 운전자 및 승차자인명보호장구 불착용 ○지방경찰청고시위반
30	교통안전교육미필	제49조	10이하	○정기 및 임시교육미필 ○교정교육 미필
31	통행방법위반(고속도로 및 자동차전용도로)	제56조 ②	20이하	○주행차선의 좌측차선으로 앞지르기를 하지 아니한 때 ○앞지르기 행위후 계속 앞지르기 차선으로 주행시
32	주·정차금지위반(고속도로 및 자동차전용도로)	제59조	10이하	○고속도로에서 법령의 규정 또는 경찰관의 지시에 의하거나 위험을 방지하기 위하여 일시 정지하는 때외에 주·정차하는 경우
33	고속도로진입위반	제60조	10이하	○자동차가 고속도로에 진입하고자 할 때 고속도로를 통행하고 있는 다른 차를 방해하는 행위
34	고장등의 경우 조치불이행(고속도로 및 자동차전용도로)	제61조	10이하	○고속도로에서 고장 기타의 사유로 운행할 수 없게 되었을 때 고장차량표시를 그 차량의 후방노상에 설치하지 아니한 때(야간에는 고장차량 표시외

				에 보조표시를 설치하지 아니한 때 포함)
35	운전자 특별준수 사항 위반(고속도로 및 자동차전용도로)	제62조	10이하	○고속도로 및 자동차 전용도로에서 준수사항을 위반한 때 (내무부령으로 지정한 사항) ○고속도로 및 자동차전용도로 운행시 운전자가 좌석안전띠를 착용하지 아니한 때

(2) 즉심회부(형사입건포함)항목

일련번호	위 반 사 항	적용법조 (도로교통법)	별 점	내 용
1	철길건널목 통과방법 위반(일단정지 불이행)	제21조	30이하	○철길건널목 일단정지 불이행 ○철길건널목 직전에서 일단정지하였다가 안전함을 확인한 후 통과하지 않을 때 ○차단기가 내려져 있거나 내려지려고 하는 때 또는 경보기가 울리고 있는 동안에 건널목에 들어간 때
2	정비불량차의 운전금지위반	제37조	10이하	○자동차관리법 또는 그에 의하여 발하는 명령에 의한 장치가 정비되어 있지 아니한 차량을 운행한 때
3	술에 취한 상태의 기준을 넘어서 운전한 때(형사입건) 술에 취한 상태의 측정에 불응한 때(형사입건)	제41조 ① 제41조 ②	100이하 100이하	○혈중알콜농도 0.05퍼센트 이상 음주하고 운전한 때 ○술에 취하였는지를 알아보기 위한 경찰관의 측정요구에 불응한 때
4	과로시의 운전금지위반	제42조	10이하	○과로, 질병, 약물의 영향, 기타 사유로 안전한 운전을 하지 못할 상태로서 자동차를 운전한 때 (도로최면, 굴곡운전등 현저한 과로상태)
5	위험방지조치지시 불응(고속도로 포함)	제43조 제54조	10이하	○경찰관의 운전금지명령 및 필요한 조치지시에 불응한 때
6	횡단등의 금지위반(고	제57조	15이하	○고속도로 또는 자동차전용도

	속도로 및 자동차전용도로)			로를 횡단하거나 회전 또는 후진한 때
7	운전면허증휴대 및 제시의무 위반	제77조	30이하	○면허증 또는 면허증에 갈음하는 증명서를 휴대치 않고 운전한 때 ○경찰관의 제시요구에 불응한 때
8	출석기간 또는 범칙금납부기간 만료일로부터 60일이 경과될 때까지 즉결심판을 받지 아니한 때	제99조 제120조	90이하	○출석지시서에 의한 출석기간 내에 출석하지 아니하거나 범칙금납부통고서에 의한 납부기간내에 범칙금을 납부하지 아니하고, 출석기간 또는 납부기간 만료일로부터 60일이 경과될 때까지 즉결심판을 받지 아니하여 즉결심판 절차가 진행되지 못한 때
9	자동차를 이용하여 범죄행위를 한 때(형사입건)	제78조	90이하 60이하	○절도 또는 장물운반등 그 정을 알고 운전한 때 ○기타 형법에 규정된 죄를 범하는 정을 알면서 운전한 때

(3) 다른 법령의 규정에 위반한 경우

일련번호	위반사항	적용 법조	정지 기간	내용
1	부정임산물을 적재 또는 운송한 때	산림법 제94조	6월이내	○시장·군수 또는 영림서장의 면허정지처분의 요청이 있는 때
2	불법채취한 하천산출물을 적재 또는 운송한 때	하천법 제25조 의3	6월이내	○하천관리청의 면허정지처분의 요청이 있는 때

나 교통사고약기시

(1) 사고결과에 따른 별점기준

구	분	별 점	내 용
인적 피해 교통 사고	사망 1명마다	45	사고발생시로부터 72시간내에 사망한 때
	중상 1명마다	15	3주이상의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고
	경상 1명마다	5	3주미만 5일이상의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고
	부상신고 1명마다	2	5일미만의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고
물적	10만원마다	1	정비업소로 허가된 정비공장의 견적에 의한 차의

피해 교 통 사 고			피해금액과 화물등의 피해금액
------------------	--	--	-----------------

(비 고)

1. 교통사고야기시 인적피해와 물적피해가 동시에 발생한 때에는 그 중 무거운 벌점만을 적용한다.
2. 교통사고 발생원인이 불가항력이거나 피해자의 명백한 과실인 때에는 행정처분을 하지 아니한다.
3. 차 대 사람 교통사고의 경우 쌍방과실인 때에는 그 벌점을 2분의 1로 감경한다.
4. 차 대 차 교통사고의 경우에는 그 사고발생원인중 중한 위반행위를 한 운전자만 적용한다.
5. 물적피해액 10만원미만은 산입하지 아니하며, 물적피해에 따른 벌점은 50점을 넘지 못한다.
6. 교통사고로 인한 벌점산정에 있어서 처분받을 운전자 본인의 인적피해와 처분받을 운전자측의 물적피해(차 및 화물의 피해를 말한다)에 대하여는 벌점을 산정하지 아니한다.

(2) 조치등·불이행에 따른 벌점기준

불이행 사항	적용법조 (도로교통법)	벌 점	내 용
교 통 사 고 야 기 시 조치불이행	제50조제1항	30	교통사고즉시(그때, 그 자리에서 곧) 사상자를 구호하는등 조치를 하지 아니하였으나 ○신고시한(고속도로, 서울특별시·직할시 및 시의 관할구역과 군의 관할구역중 경찰관서가 위치하는 리 또는 동지역에서는 3시간, 그 밖의 지역에서는 12시간으로 한다. 이하 같다)이내에 자진 신고를 한 때
		60	○신고시한을 넘어서 자진신고를 한 때
교통사고 발생시 신고 불이행	제50조제2항	7	교통사고발생시 사상자를 구호하는등 필요한 조치를 하였으나 ○신고시한을 넘어서 자진신고를 하였을 때(물적피해교통 사고 야기후 신고시한을 넘어서 자진신고한 경우를 포함한다)
		15	○경찰관(경찰관서 포함)에게 신고하지 아니한 때(물적피해 교통사고 야기후

			도주 또는 신고하지 아니한 경우를 포함한다)
--	--	--	--------------------------